

Phần I: Nghiên cứu chính sách liên chính học thuật liên quan đến AI

1. Nghiên cứu Chính sách Liên chính học thuật liên quan đến AI của trường đại học RMIT

- Tại mục “Artificial Intelligence” (AI (tools), trường đã quy định rõ: Khi nào được phép sử dụng AI, khi nào bị cấm dùng, yêu cầu bắt buộc về trích dẫn

Link truy cập: <https://www.rmit.edu.vn/students/my-studies/assessment-and-results/academic-integrity>

<https://www.rmit.edu.vn/students/support/val>

2. Tóm tắt các điểm chính trong chính sách

- Nguyên tắc cốt lõi: Sinh viên không được sử dụng AI tạo sinh (ChatGPT, Claude, Google Gemini, Copilot,...) để hoàn thành bài tập thay cho mình. AI chỉ được xem là công cụ hỗ trợ, không phải tác giả.
- Quy định về sự cho phép: Việc sử dụng AI phụ thuộc vào từng môn học và giảng viên cụ thể. Có 3 mức độ:
 - (1) Cấm hoàn toàn,
 - (2) Cho phép hạn chế (brainstorming, sửa lỗi ngữ pháp),
 - (3) Cho phép mở rộng (nhưng phải minh bạch).
- Yêu cầu minh bạch: Nếu sử dụng, sinh viên phải tuyên bố rõ ràng trong bài làm (Acknowledgement) và trích dẫn theo chuẩn (ví dụ: APA 7th edition)

3. So sánh với các trường khác và nhận định

- So với một số trường đại học công lập tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thảo luận hoặc chưa có quy văn bản cụ thể, thường gộp chung vào lỗi "đạo văn", chính sách của RMIT cụ thể và mang tính hướng dẫn (guideline) hơn là cấm đoán một cách tuyệt đối. Một số trường khác có thể cấm triệt để vì lo ngại gian lận, trong khi đây trường Đại học RMIT tập trung vào việc hướng dẫn sinh viên "sử dụng có trách nhiệm".
- Chính sách này tiến bộ vì nó phản ánh đúng thực tế: AI là một kỹ năng của tương lai. Tuy nhiên, nó đặt áp lực lớn lên sinh viên về khả năng "tự chủ và trung thực", vì ranh giới giữa "hỗ trợ ý tưởng" và "nhờ viết hộ" rất mong manh và khó bị phát hiện bởi phần mềm.

Phần II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

Nhiệm vụ lập dàn ý chi tiết cho bài thuyết trình với chủ đề “Thách thức pháp lý về vấn đề bản quyền đối với tác phẩm do AI tạo ra”

1. Ghi lại các Prompt đã sử dụng và đầu ra của AI

Prompt đã sử dụng	Đầu ra của AI
-------------------	---------------

Hãy đóng vai một chuyên gia luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hãy đề xuất cho tôi một dàn ý chi tiết gồm 3 phần (Mở, Thân, Kết) cho thuyết trình về chủ đề: 'Thách thức pháp lý về bản quyền đối với các tác phẩm do AI tạo ra'. Tập trung vào Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022)

Hiện tiến trình tư duy

Chào bạn, với tư cách là một chuyên gia tư vấn về Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Luật Công nghệ cao, tôi rất hào hứng hỗ trợ bạn thực hiện bài tiểu luận này. Đây là một chủ đề "nóng" và có tính thời sự cao, đòi hỏi sự phân tích sâu sắc giữa quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn công nghệ.

Dưới đây là dàn ý chi tiết được thiết kế riêng cho bài tiểu luận 1500 từ, tập trung vào **Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019 và đặc biệt là 2022)**.

Dàn Ý Chi Tiết: Thách thức pháp lý về bản quyền đối với các tác phẩm do AI tạo ra

Tổng quan:

- Độ dài dự kiến:** 1500 từ.
- Trọng tâm pháp lý:** Luật SHTT Việt Nam (VBHN) và Luật sửa đổi 2022.
- Mục tiêu:** Chứng minh rằng khung pháp lý hiện tại của Việt Nam chưa đủ bao quát để điều chỉnh các vấn đề bản quyền phát sinh từ AI, dẫn đến các "khoảng trống" pháp lý cần được lấp đầy.

Hãy phân tích tính hợp pháp của việc sử dụng các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện AI (Data training) tại Việt Nam. Cụ thể, hãy xem xét Điều 25a của Luật SHTT sửa đổi 2022 về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Liệu việc sao chép tác phẩm để huấn luyện AI cho mục đích thương mại có thể lách qua 'khe cửa hẹp' của điều luật này không? Hãy đưa ra lập luận bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ Việt Nam trước tình trạng này

Đây là một vấn đề pháp lý cực kỳ nóng hổi và phức tạp, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Việc bạn dẫn chiếu đến Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) sửa đổi 2022 là rất chính xác về mặt thời điểm, nhưng chúng ta cần làm rõ một chút về điều khoản cụ thể để lập luận sắc bén hơn.

Dưới đây là phân tích chi tiết về tính hợp pháp của việc huấn luyện AI dựa trên Luật SHTT Việt Nam hiện hành và các lập luận để bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ.

1. Xác định lại cơ sở pháp lý: Điều 25 hay Điều 25a?

Trước hết, cần đính chính một chi tiết kỹ thuật trong Luật SHTT sửa đổi 2022 (Luật số 07/2022/QH15):

- Điều 25a:** Quy định về các trường hợp ngoại lệ dành cho **người khuyết tật** (sao chép định dạng dễ tiếp cận). Điều này **không** áp dụng cho AI training.
- Điều 25:** Quy định về "Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao". Đây chính là "khe cửa hẹp" mà các công ty AI thường nhắm tới.

Chúng ta sẽ tập trung phân tích **Điều 25** – chiến trường pháp lý thực sự.

Hãy lập bảng so sánh ngắn gọn về quy định bảo hộ tác phẩm do AI tạo ra giữa pháp luật Việt Nam và Vương quốc Anh (cụ thể là Đạo luật CDPA 1988 về 'computer-generated works'). Từ sự khác biệt đó, hãy chỉ ra Việt Nam đang thiếu cơ chế pháp lý nào để xử lý quyền sở hữu đối với các tác phẩm mà không có sự can thiệp trực tiếp của con người

Dưới đây là bảng so sánh và phân tích về khoảng trống pháp lý của Việt Nam đối với tác phẩm do AI tạo ra (không có sự can thiệp trực tiếp của con người).

1. Bảng so sánh: Quy định về tác phẩm do AI tạo ra (Computer-generated works)

Tiêu chí so sánh	Việt Nam (Luật SHTT hiện hành)	Vương quốc Anh (Đạo luật CDPA 1988)
Cơ sở pháp lý	Chưa có quy định riêng biệt. Áp dụng nguyên tắc chung về "tác phẩm" và "tác giả".	Mục 9(3) của Đạo luật Bản quyền, Kiểu dáng và Bảng sáng chế (CDPA 1988).
Định nghĩa "Tác giả"	Tác giả phải là con người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm (Điều 13). Máy móc/AI không được coi là tác giả.	Tác giả là người thực hiện sự sắp xếp cần thiết để tác phẩm được tạo ra (<i>the person by whom the arrangements necessary... are undertaken</i>).
Khả năng bảo hộ	Không bảo hộ tác phẩm do AI tự tạo ra hoàn toàn (vì thiếu yếu tố sáng tạo trí tuệ của con người).	Có bảo hộ . Được công nhận là "tác phẩm do máy tính tạo ra" (<i>computer-generated works</i>).
Quyền nhân thân	Gắn liền với tác giả là con người, không thể chuyển giao (trừ quyền công bố).	Không áp dụng quyền nhân thân (như quyền được nêu tên) đối với tác phẩm do máy tính tạo ra (Mục 78 & 81).

Hãy đóng vai một Luật sư chuyên về Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hãy phân tích chuyên sâu 3 thách thức pháp lý lớn nhất đối với việc bảo hộ bản quyền các tác phẩm do AI tạo ra (như Chat GPT, Mid Journey) dựa trên Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành (Văn bản hợp nhất và Luật sửa đổi 2022). Cụ thể theo các gạch đầu dòng và giọng văn học thuật, pháp lý và khách quan

- Trích dẫn chính xác các điều khoản luật liên quan (đặc biệt là khái niệm 'Tác giả' tại Điều 13 và 'Tác phẩm' tại Điều 14).
- So sánh quy định này với thực tiễn hoạt động của AI (cơ chế học máy và tạo sinh).
- Chỉ ra các 'lỗ hổng' pháp lý mà Luật sửa đổi 2022 chưa bao quát hết.

Chào bạn, với tư cách là một Luật sư tư vấn chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Luật Công nghệ, tôi xin đưa ra bản phân tích pháp lý về các thách thức trong việc bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm do Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh (Generative AI) tại Việt Nam.

Dưới góc độ của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH 2019) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023), dưới đây là 3 thách thức pháp lý trọng yếu:

1. Thách thức về định danh chủ thể: Rào cản "Tính nhân văn" trong khái niệm Tác giả
Đây là rào cản pháp lý đầu tiên và lớn nhất khiến các tác phẩm do AI tạo ra (như tranh vẽ bởi MidJourney hay văn bản từ ChatGPT) bị từ chối bảo hộ tại Việt Nam.

- **Cơ sở pháp lý:**
 - **Điều 13 Luật SHTT (Khái niệm Tác giả):** Quy định rõ "*Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm.*"
 - **Nghị định 22/2018/NĐ-CP (Điều 6):** Giải thích thêm rằng "*Tác giả là người dùng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm.*"
- **So sánh với cơ chế AI:**
 - Các hệ thống AI như ChatGPT hoạt động dựa trên thuật toán Máy học (Machine

2. Mô tả cách bạn đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI

- **Đánh giá ưu điểm:** AI cấu trúc bài logic, gợi ý đúng các điểm nóng pháp lý. Cụ thể
 - Các câu trả lời không nói chung chung mà trích dẫn chính xác điều khoản: Điều 25 và Điều 25a (Luật SHTT Việt Nam), Mục 9(3) (Đạo luật CDPA 1988 của Anh). Việc phân biệt rõ ràng giữa quy định cho "người khuyết tật" (Điều 25a) và "sử dụng hợp lý" (Điều 25) là một điểm sáng, giúp người dùng tránh những lỗi lập luận thường gặp
 - Chuỗi câu trả lời đã bao quát được cả hai đầu của vấn đề pháp lý AI: Đầu vào (Input) là tính hợp pháp của việc thu thập dữ liệu (Data training). Đầu ra (Output) là khả năng bảo hộ tác phẩm do AI tạo ra.
 - Việc đặt pháp luật Việt Nam (Civil Law - coi trọng nhân thân) cạnh pháp luật Anh (Common Law - coi trọng thương mại, đầu tư) giúp làm nổi bật khoảng trống pháp lý tại Việt Nam. Đây là tư duy cần thiết cho các bài nghiên cứu chất lượng
 - Các lập luận bảo vệ nghệ sĩ mang tính chiến lược, có thể dùng trong thực tế tranh tụng hoặc soạn thảo văn bản kiến nghị
- **Đánh giá nhược điểm**
 - AI không đề cập đến Luật Trí tuệ nhân tạo mới tại Việt Nam
 - Trong phần phân tích về Input, các lập luận nghiêng nhiều về phía bảo vệ nghệ sĩ và tác giả. Để khách quan hơn, cần có thêm góc nhìn phản biện từ phía các công ty công nghệ để bài thuyết trình được cân bằng hơn
- **Tích hợp**
 - Chỉ sử dụng 50% cấu trúc dàn ý và những gợi ý của AI
 - Loại bỏ các nhận định thiếu tính cụ thể và thay thế bằng các nhận định, bình luận của chuyên gia từ các tạp chí khoa học chuyên ngành, giáo trình,...
 - Dùng AI để sửa lỗi diễn đạt cho các câu văn lủng củng

Phần III. Phân tích các vấn đề liên quan đến việc sử dụng AI trong học thuật

1. Ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và gian lận

- Hỗ trợ là khi AI đóng vai trò như một "đối tác tư duy" . Ví dụ: dùng AI để giải thích một khái niệm khó, gợi ý cấu trúc, hoặc kiểm tra ngữ pháp, dùng AI để tạo ra một case study trong thực tế giúp sinh viên có cái nhìn bao quát hơn. Lúc này, người học vẫn là người làm chủ tư duy.
- Hành vi gian lận xảy ra khi sinh viên sao chép nguyên văn đầu ra của AI làm bài của mình mà không qua kiểm chứng, tư duy phản biện, hoặc coi đó là công sức của mình.
- Nếu bị hỏi vấn đáp về nội dung bài làm mà sinh viên không giải thích được những gì đã viết (do AI viết), đó là gian lận.

2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

- Sử dụng AI để tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau. Nếu AI tổng hợp từ hàng triệu nguồn trên mạng mà không ghi nguồn, việc sinh viên dùng lại có thể vô tình vi phạm đạo văn gián tiếp.
- Việc không trích dẫn AI là hành vi thiếu trung thực về nguồn gốc của sự sáng tạo

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

- Nếu không biết sử dụng hợp lý: Sinh viên mất khả năng nghiên cứu độc lập, không có kỹ năng phản biện hay khả năng tư duy, mất khả năng giải quyết vấn đề
- Nếu sinh viên biết sử dụng đúng cách thì sẽ tiết kiệm thời gian và nâng cao kỹ năng chọn lọc nội dung và tư duy phản biện, xử lý tốt các vấn đề phức tạp và đưa ra kết luận

Phần IV: Xây dựng nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm

1. Tuyệt đối không sao chép y nguyên những nội dung do AI đưa ra vào bài làm. Không tin tưởng tuyệt đối vào những nội dung do AI cung cấp
2. Luôn luôn kiểm chứng mọi thông tin nhận được từ AI, đối chiếu với các nguồn học thuật uy tín hoặc đối chiếu với giáo trình
3. Trích dẫn rõ ràng việc sử dụng AI (Ví dụ như 50% hay 40% thông tin do AI cung cấp đã được kiểm chứng), nêu rõ phạm vi (Ví dụ như sử dụng Chat GPT để lên ý tưởng, dùng Gemini để tóm tắt văn bản, Copilot dùng để tạo case study)
4. Khi AI cung cấp thông tin do một tác giả viết thì cần có sự tôn trọng quyền tác giả bằng cách trích dẫn dưới dạng Harvard
5. Không nạp các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, dữ liệu nghiên cứu chưa công bố hoặc bài làm của người khác vào AI để tránh rò rỉ thông tin
6. Thường xuyên đặt ra câu hỏi phản biện với những nội dung do AI cung cấp (Ví dụ như nội dung này có đang thiên vị một quan điểm chính trị nào không ?). Điều này nhằm biến AI từ công cụ hỗ trợ trở thành một công cụ thử thách tư duy phản biện
7. Nếu đã dùng AI để giải bài tập khó thì cần phải tự mình làm lại bài tập đó một cách độc lập để đảm bảo rằng bản thân thực sự hiểu kết quả và bản chất của bài tập, tránh tình trạng học vẹt